

刑法
No295

共通問題 R3-18

(配点：2)

月 日

月 日

強盗の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、銭湯の脱衣場で窃盗をしようと考え、客の財布を手にとって在中する金額を確認中、その様子を目撃した乙から声を掛けられたため、逮捕を免れる目的で、乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて加療約1か月間を要する傷害を負わせた。この場合、甲には、事後強盗罪及び強盗致傷罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
2. 甲は、電車で寝ていた乙の財布を盗んで電車を降りたが、乙が目覚まして追い掛けてきたため、逮捕を免れる目的で、乙に暴行を加えたところ、乙が転倒して重傷を負い、反抗が抑圧された状態に至った。この場合、甲の暴行の程度を問わず、甲には、強盗致傷罪が成立する。
3. 甲は、留守宅に侵入して窃盗をしようと考え、金品を物色中に家人が帰ってきたら同人に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて逃げる意図でサバイバルナイフを携帯し、住宅街を徘徊して侵入に適した留守宅を探したが、これを発見できず、侵入を断念した。この場合、甲には、強盗予備罪が成立する。
4. 甲は、窃盗の目的で乙宅に侵入し、金品を物色中、乙に発見されたため、この機会に乙に暴行を加えて金品を奪おうと考え、乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、金品を奪った。この場合、甲には、事後強盗罪が成立する。
5. 甲は、乙宅に侵入して財布を盗んだ後、誰にも発見されずに1キロメートル離れた公園へ移動して財布内の現金を確認した。しかし、甲は、その金額に満足せず再度乙宅で窃盗をしようと考え、乙宅を出た30分後に乙宅に戻り、その玄関扉を開けようとしたところ、帰宅していた乙に発見されたため、逮捕を免れる目的で、乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた。この場合、甲には、事後強盗罪が成立する。

No295	強盗罪	正答率
共通R3-18	正解 3	77%

1 誤っている

大判昭6.7.8。判例は、強盗致傷罪（240条）の「強盗」には、236条の強盗犯人のみならず、事後強盗犯人（238条）も含まれるとしている。したがって、本記述は、甲には、事後強盗罪及び強盗致傷罪が成立し、両罪は観念的競合となるとしている点で、誤っている。

2 誤っている

大判昭19.2.8。判例は、事後強盗罪（238条）の「暴行」といえるためには、相手方の反抗を抑圧すべき程度で、財物の取返しや逮捕の行為を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとしている。したがって、本記述は、甲の暴行の程度を問わず、甲には、強盗致傷罪が成立するとしている点で、誤っている。

3 正しい

最判昭54.11.19。判例は、事後強盗罪（238条）の予備行為にも強盗予備罪（237条）が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、238条が事後強盗につき「強盗として論ずる」と規定していること、また、居直り強盗と事後強盗との差は紙一重であり、事後強盗の目的であっても、その意図が強固である場合には強盗行為に至る可能性が高いということを挙げている。本記述の甲は事後強盗の意図を有しており、「強盗の罪を犯す目的」がある。そして、結果的に甲は侵入を断念しているが、サバイバルナイフを携帯し、住宅街を徘徊して侵入に適した留守宅を探す行為は「予備をした」といえる（最判昭24.12.24参照）。よって、甲には、強盗予備罪が成立する。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

事後強盗罪（238条）が成立するためには、①財物を得て、これを取り返されることを防ぐ目的、②逮捕を免れる目的、③罪跡を隠滅する目的のいずれかをもっていることが必要である（目的犯）。それ以外の目的で暴行・脅迫を加えた場合は事後強盗罪ではなく、強盗罪（236条1項）の成否が問題となる。本記述の甲は、この機会に乙に暴行を加えて金品を奪おうと考えており、①②③いずれの目的もない。よって、甲に事後強盗罪は成立しない。したがって、本記述は、甲には、事後強盗罪が成立するとしている点で、誤っている。なお、甲の当該行為には強盗罪が成立し、金品物色による窃盗未遂罪はこれに吸収される（いわゆる居直り強盗）。

5 誤っている

最判平16.12.10（百選Ⅱ43事件）。判例は、「被告人は、財布等を窃取した後、だれからも発見、追跡されることなく、いったん犯行現場を離れ、ある程度の時間を過ごしており、この間に、被告人が被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況はなくなったものというべきである。そうすると、被告人が、その後、再度窃盗をする目的で犯行現場に戻ったとしても、その際に行われた上記脅迫が、窃盗の機会の継続中に行われたものということとはできない」としている。本記述の甲は、誰にも発見されずに1キロメートル離れた公園へ移動し、乙宅を出た30分後に再び乙宅に戻っているため、窃盗の機会の継続中とはいえない。よって、甲に事後強盗罪（238条）は成立しない。したがって、本記述は、甲には、事後強盗罪が成立するとしている点で、誤っている。